

WhatsApp-Chat-Export (Auszug) — Anlage 2 zum Auswertebereicht des PP Wuppertal vom 03.06.2026 (Bl. 720–724 d. A.)

Chat: Boris Kranz (Gerät Asservat 3.2) mit Anschluss 0176 44219087 ("Marek S."), registriert auf Marek Sowinski

Extraktion: Zentralstelle Digitale Forensik, 26.05.2026; Zeitraum des Auszugs: 12.09.2025 bis 02.11.2025

[12.09.2025, 21:14] Boris Kranz: Halle läuft wieder. Darius hat neue Abnehmerliste. Bist du noch dabei oder hast du kalte Füße seit die Bullen rumschnüffeln?

[12.09.2025, 21:29] Marek S.: Bin dabei. Aber nur noch große Sachen, das Kleinzeug lohnt nicht mehr. Plattform nervt mit Nachfragen.

[04.10.2025, 19:52] Boris Kranz: Was hältst du davon wenn wir mal was KOMPLETT lassen? Nicht zerlegen. D. sagt er kriegt Papiere gemacht, sauber, mit allem.

[04.10.2025, 20:07] Marek S.: Komplett ist ne andere Liga. Wenn die Papiere gut sind nehme ich das. Nach Osten geht immer, ich hab da wen in Stettin.

[21.10.2025, 23:41] Boris Kranz: Heute Nacht gabs was Schönes in Mettmann. GLC 300, grau, fast neu. Steht ab morgen bei uns.

[22.10.2025, 08:16] Marek S.: Was soll er kosten?

[22.10.2025, 09:03] Boris Kranz: 25. Papiere sind bis Freitag fertig, dann ist er offiziell ein Reimport ■

[22.10.2025, 09:12] Marek S.: 25 ist zu viel. 20, mehr geht nicht, ich muss den Transport nach Stettin noch zahlen.

[22.10.2025, 09:20] Boris Kranz: 21 und wir sind im Geschäft. D. will das Ding bis Samstag aus der Halle haben.

[22.10.2025, 09:24] Marek S.: 21. Deal. Freitagabend, ich bring alles bar mit wie immer.

[24.10.2025, 22:58] Boris Kranz: Alles klar gelaufen? Bist du gut raus?

[24.10.2025, 23:15] Marek S.: Ja. Wagen steht sicher. Papiere sehen top aus. Geld hast du ja. Sonntag geht er auf den Hänger.

[02.11.2025, 18:33] Boris Kranz: Und? Angekommen?

[02.11.2025, 18:47] Marek S.: Alles durch. Sauberste Nummer die wir je gemacht haben. Bei sowas bin ich wieder dabei, aber erst wenn Gras über die andere Sache gewachsen ist.

— Ende des Auszugs —

Vermerk der Auswertung (KOK'in Lindner, 02.06.2026): Der Diebstahl eines Mercedes-Benz GLC 300, grau, am 21.10.2025 in Mettmann (ME-TR 883) ist als Vorgang der KPB Mettmann ST/0512944/2025 erfasst. Die Nachricht vom 22.10.2025, 09:24 Uhr, und die Übergabe am 24.10.2025 decken sich mit den Funkzellendaten des Anschlusses 0176 44219087 (Einbuchung Nützenberger Straße, 24.10.2025, 21:12 bis 22:39 Uhr).

Datei: eml/01_fehling_an_sta_sondierung_2026-03-16.eml

Von	"Dr. Carsten Fehling" <fehling@fehling-brede.de>
An	"Dr. Sabine Roggenkamp" <sabine.roggenkamp@sta-wuppertal.nrw.de>
Datum	Mon, 16 Mar 2026 09:47:21 +0100
Betreff	Strafsache Sowinski (26 Js 1447/25 / 26 Kls 4/26) - vertrauliche Sondierung

Sehr geehrte Frau Oberstaatsanwältin Dr. Roggenkamp,

in der Strafsache gegen Herrn Sowinski möchte ich vor dem ersten Hauptverhandlungstermin am 28. April 2026 ausloten, ob eine verfahrensbeendende Verständigung in Betracht kommt.

Mein Mandant ist nach eingehender Beratung bereit, die angeklagten zwölf Fälle vollumfänglich und glaubhaft einzuräumen und der Einziehung des Wertes der Taterträge (182.650,00 EUR) nicht entgegenzutreten. Im Gegenzug stelle ich mir eine Gesamtfreiheitsstrafe vor, die zur Bewährung ausgesetzt werden kann, jedenfalls aber eine Obergrenze deutlich unter drei Jahren.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihre Einschätzung mitteilen könnten. Eine Erörterung bei der Kammer nach §§ 202a, 212 StPO würde ich anschließend anregen. Diese E-Mail erfolgt im Bewusstsein, dass sämtliche Sondierungen in der Hauptverhandlung nach § 243 Abs. 4 StPO mitzuteilen sind.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Carsten Fehling
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht
Fehling & Brede Rechtsanwälte
Friedrich-Ebert-Straße 55, 42103 Wuppertal
Telefon: 0202 244918-0 | Telefax: 0202 244918-19

Datei: eml/02_sta_an_fehling_antwort_2026-03-20.eml

Von	"Dr. Sabine Roggenkamp" <sabine.roggenkamp@sta-wuppertal.nrw.de>
An	"Dr. Carsten Fehling" <fehling@fehling-brede.de>
Datum	Fri, 20 Mar 2026 14:12:05 +0100
Betreff	AW: Strafsache Sowinski (26 Js 1447/25 / 26 Kls 4/26) - vertrauliche Sondierung

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Fehling,

für Ihre Nachricht vom 16. März 2026 danke ich Ihnen.

Eine bewährungsfähige Strafe kommt aus Sicht der Staatsanwaltschaft nicht in Betracht. Ihr Mandant hat über ein Jahr hinweg arbeitsteilig und gewerbsmäßig in zwölf Fällen Beute aus Fahrzeugdiebstählen mit einem Verkaufserlös von 182.650,00 EUR abgesetzt; der Strafraumen des § 260a Abs. 1 StGB beginnt bei einem Jahr Freiheitsstrafe.

Bei einem frühen, vollumfänglichen und glaubhaften Geständnis sowie Zustimmung zur Einziehung könnte sich die Staatsanwaltschaft einen Strafraumen von zwei Jahren und sechs Monaten bis drei Jahren und zwei Monaten vorstellen. Ich rege an, dies bei dem Vorsitzenden der 6. großen Strafkammer im Rahmen einer Erörterung nach §§ 202a, 212 StPO zu vertiefen. Die Mitteilungspflichten in der Hauptverhandlung bleiben selbstverständlich unberührt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sabine Roggenkamp
Oberstaatsanwältin
Staatsanwaltschaft Wuppertal
Eiland 2, 42103 Wuppertal
Telefon: 0202 5748-0

Von	"Dr. Carsten Fehling" <fehling@fehling-brede.de>
An	"VRiLG Dr. Hanno Bredebusch (LG Wuppertal, 6. gr. Strafkammer)" <poststelle@lg-wuppertal.nrw.de>
Datum	Mon, 30 Mar 2026 16:38:44 +0200
Betreff	26 KLS 4/26 Sowinski - Ergebnis der Mandantenbesprechung nach Eroerterung vom 27.03.2026

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

im Nachgang zu der Erörterung vom 27. März 2026 teile ich mit, dass ich das Ergebnis am 28. März 2026 ausführlich mit meinem Mandanten besprochen habe.

Herr Sowinski ist bereit, in der Hauptverhandlung am 28. April 2026 die Fälle 1 bis 12 der Anklage vollumfänglich und glaubhaft zu gestehen, wenn die Kammer einen Verständigungsvorschlag mit einer Strafobergrenze von drei Jahren und zwei Monaten und einer Untergrenze von zwei Jahren und sechs Monaten unterbreitet. Der Einziehung des Wertes der Taterträge in Höhe von 182.650,00 EUR wird er nicht entgegentreten. Eine schriftliche Geständniserklärung werde ich zum Termin vorbereiten.

Mir ist bewusst, dass eine Verständigung nur in der Hauptverhandlung selbst und unter Beachtung der gesetzlichen Förmlichkeiten zustande kommen kann und dass der gesamte hiesige Schriftverkehr der Mitteilungspflicht des § 243 Abs. 4 StPO unterliegt.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Dr. Carsten Fehling
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht
Fehling & Brede Rechtsanwälte
Friedrich-Ebert-Straße 55, 42103 Wuppertal
Telefon: 0202 244918-0

Datei: 05_asservate_beuteliste_fahrzeugteile.csv

Fall_Nr_A nklage	Ankaufsda tum	Herkunft_ Diebstahlo rt	Herkunfts fahrzeug	Uebergab eort	Anzahl_Te ile	Ankaufspr eis_EUR	Verkaufser loes_EUR	Verkaufsm onat_Plattf orm
1	14.06.202 4	Duesseldo rf	BMW X5 (G05)	W-KE 4471, Lagerhalle Nuetzenbe rger Str.	14	3400.00	9850.00	Juli 2024
2	09.07.202 4	Essen	Audi Q7 (4M)	W-KE 4471	11	2800.00	8200.00	August 2024
3	21.08.202 4	Koeln	Mercedes- Benz GLE (V167)	W-KE 4471	18	5100.00	15300.00	September 2024
4	17.09.202 4	Wuppertal	BMW 5er (G30)	W-KE 4471	15	4200.00	12400.00	Oktober 2024
5	28.10.202 4	Remschei d	Porsche Cayenne (9YA)	W-KE 4471	21	6500.00	19750.00	Dezember 2024
6	19.11.202 4	Solingen	VW Touareg (CR)	W-KE 4471	13	3900.00	11600.00	Dezember 2024
7	13.01.202 5	Duesseldo rf	Mercedes- Benz S-Klasse (W223)	W-KE 4471	24	7200.00	21900.00	Februar 2025
8	04.02.202 5	Bochum	Audi A6 (C8)	W-KE 4471	10	2600.00	7450.00	Maerz 2025
9	11.03.202 5	Koeln	BMW X6 (G06)	W-KE 4471	19	5800.00	17250.00	April 2025
10	08.04.202 5	Leverkuse n	Range Rover Sport (L461)	W-KE 4471	16	4700.00	13980.00	Mai 2025
11	20.05.202 5	Duesseldo rf	Porsche Panamera (971)	W-KE 4471	26	8100.00	24300.00	Juni 2025
12	16.06.202 5	Wuppertal	Mercedes- Benz G-Klasse (W463)	W-KE 4471	22	6900.00	20670.00	Juli 2025
Summe					209	61200.00	182650.00	

Datei: 06_auszahlungen_plattform_teilemarkt24.csv

Auszahlungsmonat

Juli 2024

Faelle_Anklage

Fall 1

Bruttoerloes_EUR

9850.00

Plattformgebuehr_8_Prozent_EUR

788.00

Auszahlung_EUR

9062.00

Empfaengerkonto

DE21 3305 0000 0044 7719 02 (M. Sowinski, Stadtsparkasse Wuppertal)

Auszahlungsmonat

August 2024

Faelle_Anklage

Fall 2

Bruttoerloes_EUR

8200.00

Plattformgebuehr_8_Prozent_EUR

656.00

Auszahlung_EUR

7544.00

Empfaengerkonto

DE21 3305 0000 0044 7719 02 (M. Sowinski, Stadtsparkasse Wuppertal)

Auszahlungsmonat

September 2024

Faelle_Anklage

Fall 3

Bruttoerloes_EUR

15300.00

Plattformgebuehr_8_Prozent_EUR

1224.00

Auszahlung_EUR

14076.00

Empfaengerkonto

DE21 3305 0000 0044 7719 02 (M. Sowinski, Stadtsparkasse Wuppertal)

Auszahlungsmonat

Oktober 2024

Faelle_Anklage

Fall 4

Bruttoerloes_EUR

12400.00

Plattformgebuehr_8_Prozent_EUR

992.00

Auszahlung_EUR

11408.00

Empfaengerkonto

DE21 3305 0000 0044 7719 02 (M. Sowinski, Stadtsparkasse Wuppertal)

Auszahlungsmonat

Dezember 2024

Faelle_Anklage

Fall 5 und 6

Bruttoerloes_EUR

31350.00

Plattformgebuehr_8_Prozent_EUR

2508.00

Auszahlung_EUR

28842.00

Empfaengerkonto

DE21 3305 0000 0044 7719 02 (M. Sowinski, Stadtsparkasse Wuppertal)

Auszahlungsmonat

Februar 2025

Faelle_Anklage

Fall 7

Bruttoerloes_EUR

21900.00

Plattformgebuehr_8_Prozent_EUR

1752.00

Auszahlung_EUR

20148.00

Empfaengerkonto

DE21 3305 0000 0044 7719 02 (M. Sowinski, Stadtsparkasse Wuppertal)

Auszahlungsmonat

Maerz 2025

Faelle_Anklage

Fall 8

Bruttoerloes_EUR

7450.00

Plattformgebuehr_8_Prozent_EUR

596.00

Auszahlung_EUR

6854.00

Empfaengerkonto

DE21 3305 0000 0044 7719 02 (M. Sowinski, Stadtsparkasse Wuppertal)

Auszahlungsmonat

April 2025

Faelle_Anklage

Fall 9

Bruttoerloes_EUR

17250.00

Plattformgebuehr_8_Prozent_EUR

1380.00

Auszahlung_EUR

15870.00

Empfaengerkonto

DE21 3305 0000 0044 7719 02 (M. Sowinski, Stadtsparkasse Wuppertal)

Auszahlungsmonat

Mai 2025

Faelle_Anklage

Fall 10

Bruttoerloes_EUR

13980.00

Plattformgebuehr_8_Prozent_EUR

1118.40

Auszahlung_EUR

12861.60

Empfaengerkonto

DE21 3305 0000 0044 7719 02 (M. Sowinski, Stadtsparkasse Wuppertal)

Auszahlungsmonat

Juni 2025

Faelle_Anklage

Fall 11

Bruttoerloes_EUR

24300.00

Plattformgebuehr_8_Prozent_EUR

1944.00

Auszahlung_EUR

22356.00

Empfaengerkonto

DE21 3305 0000 0044 7719 02 (M. Sowinski, Stadtsparkasse Wuppertal)

Auszahlungsmonat

Juli 2025

Faelle_Anklage

Fall 12

Bruttoerloes_EUR

20670.00

Plattformgebuehr_8_Prozent_EUR

1653.60

Auszahlung_EUR

19016.40

Empfaengerkonto

DE21 3305 0000 0044 7719 02 (M. Sowinski, Stadtparkasse Wuppertal)

Auszahlungsmonat

Summe

Bruttoerloes_EUR

182650.00

Plattformgebuehr_8_Prozent_EUR

14612.00

Auszahlung_EUR

168038.00

Landgericht Wuppertal — Aktenvorblatt (Band III der Hauptakte)

Landgericht Wuppertal

große Strafkammer — Wirtschaftsstrafkammer —

Eiland 1, 42103 Wuppertal

Telefon: 0202 498-0 | Telefax: 0202 498-2610

Aktenzeichen: 26 KLS 4/26

Staatsanwaltschaft Wuppertal: 26 Js 1447/25

Stand des Vorblatts: 1. Juli 2026

Strafsache gegen: Marek Sowinski, geboren am 14.03.1988 in Ratibor (Polen), wohnhaft Wichlinghauser Straße 112, 42277 Wuppertal, deutscher Staatsangehöriger

wegen: gewerbsmäßiger Bandenhehlerei (§ 260a Abs. 1 StGB) in zwölf Fällen

Verteidiger: Rechtsanwalt Dr. Carsten Fehling, Fehling & Brede Rechtsanwälte, Friedrich-Ebert-Straße 55, 42103 Wuppertal (Wahlverteidiger, Vollmacht Bl. 342 d. A.)

Gesondert verfolgt: Darius Lemke und Boris Kranz (Staatsanwaltschaft Wuppertal, 26 Js 1448/25), wegen schweren Bandendiebstahls

Blattverzeichnis (Auszug, Band III)

Verfahrensstand: Die Hauptverhandlung ist durch Beschluss der Kammer vom 12. Mai 2026 ausgesetzt worden (§ 228 Abs. 1 Satz 1 StPO). Die neue Hauptverhandlung ist nach der Terminsverfügung des Vorsitzenden vom 30. Juni 2026 für die Zeit ab Mitte September 2026 vorgesehen; zuvor entscheidet die Kammer über den Beschlussentwurf zur Lösung von der Verständigung (Bl. 735–738 d. A.). Die Staatsanwaltschaft hat eine Nachtragsanklage betreffend einen weiteren Erwerbsvorgang angekündigt (Bl. 728 ff. d. A.).

Wuppertal, den 1. Juli 2026

Justizbeschäftigte Kramer

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Blatt	Aktenstück	Datum
Bl. 611–634	Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Wuppertal	02.02.2026
Bl. 641–643	Eröffnungsbeschluss der Kammer	09.03.2026
Bl. 648–650	Ladung des Angeklagten nebst Zustellungsurkunde	02.04.2026
Bl. 655–656	Vermerk des Vorsitzenden über Erörterung nach §§ 202a, 212 StPO	27.03.2026
Bl. 661–663	E-Mail-Verkehr Verteidigung / Staatsanwaltschaft / Kammer (Ausdrucke)	16.03.–30.03.2026
Bl. 670–671	Asservaten- und Beuteliste Fahrzeugteile (Anlage 4 zur Anklage)	28.01.2026

Blatt	Aktenstück	Datum
Bl. 672–673	Auszahlungsübersicht Plattform "TeileMarkt24" (Anlage 5 zur Anklage)	28.01.2026
Bl. 681–689	Protokoll der Hauptverhandlung, 1. Sitzungstag	28.04.2026
Bl. 690–692	Geständniserklärung des Angeklagten (Anlage 1 zum Protokoll)	28.04.2026
Bl. 695	Vermerk des Vorsitzenden zur Verständigung	29.04.2026
Bl. 701–706	Protokoll der Hauptverhandlung, 2. Sitzungstag	12.05.2026
Bl. 714–719	Auswertebericht PP Wuppertal, Mobiltelefon Kranz	03.06.2026
Bl. 720–724	Chat-Export Sowinski/Kranz (Anlage 2 zum Auswertebericht)	03.06.2026
Bl. 728–730	Vermerk der Staatsanwaltschaft über neue Erkenntnisse	08.06.2026
Bl. 735–738	Beschlussentwurf der Kammer (Lösung von der Verständigung)	22.06.2026
Bl. 741–748	Schriftsatz des Verteidigers	26.06.2026
Bl. 752–756	Stellungnahme der Staatsanwaltschaft	01.07.2026

Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Wuppertal vom 2. Februar 2026

Staatsanwaltschaft Wuppertal

Eiland 2, 42103 Wuppertal

Telefon: 0202 5748-0 | Telefax: 0202 5748-390

E-Mail: poststelle@sta-wuppertal.nrw.de

Aktenzeichen: 26 Js 1447/25

Wuppertal, den 2. Februar 2026

An das Landgericht Wuppertal — Wirtschaftsstrafkammer —, Eiland 1, 42103 Wuppertal

Zustellweg: auf elektronischem Weg (§ 32b StPO); Übergabe der Akten (Bände I–III, 2 Sonderbände Asservate)

Anklageschrift

In der Strafsache gegen

Marek Sowinski, geboren am 14.03.1988 in Ratibor (Polen), wohnhaft Wichlinghauser Straße 112, 42277 Wuppertal, deutscher Staatsangehöriger, verheiratet, Kfz-Teile-Händler, nicht vorbestraft in den letzten fünf Jahren (eine Vorverurteilung: Amtsgericht Wuppertal, Geldstrafe wegen Hehlerei, 2018, getilgt-nah),

Verteidiger: Rechtsanwalt Dr. Carsten Fehling, Wuppertal,

wird angeklagt,

in Wuppertal und andernorts in der Zeit vom 14. Juni 2024 bis zum 16. Juni 2025 durch zwölf selbständige Handlungen als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Diebstahl und Hehlerei verbunden hat, gewerbsmäßig Sachen, die ein anderer gestohlen hat, angekauft und sich verschafft zu haben, um sich zu bereichern,

strafbar als gewerbsmäßige Bandenhehlerei in zwölf Fällen gemäß § 260a Abs. 1, § 259 Abs. 1, § 53 StGB.

1 Wesentliches Ergebnis der Ermittlungen

1.1 Die Bande und die Rollenverteilung

Der Angeschuldigte schloss sich spätestens im Mai 2024 mit den gesondert verfolgten Darius Lemke und Boris Kranz zusammen, um dauerhaft und arbeitsteilig hochwertige Fahrzeugteile aus gestohlenen Kraftfahrzeugen zu verwerten. Lemke und Kranz entwendeten im Bergischen Land und im Rheinland hochwertige Fahrzeuge, verbrachten sie in eine angemietete Lagerhalle an der Nützenberger Straße in Wuppertal und zerlegten sie dort binnen weniger Stunden. Der Angeschuldigte kaufte die ausgebauten Teile — insbesondere Katalysatoren, Steuergeräte, Airbagmodule, LED-Scheinwerfer und Navigationseinheiten — jeweils komplett gegen Barzahlung an und veräußerte sie über sein Verkäuferkonto auf der Online-Plattform "TeileMarkt24" an gutgläubige Abnehmer im gesamten Bundesgebiet.

1.2 Die zwölf Erwerbsvorgänge

Die einzelnen Taten ergeben sich aus der Beuteliste (Anlage 4, Bl. 670–671 d. A.), auf die wegen der Einzelheiten Bezug genommen wird. Der Angeschuldigte erwarb in zwölf Fällen insgesamt 209 Fahrzeugteile aus zwölf gestohlenen Fahrzeugen zu einem Gesamtankaufspreis von 61.200,00 EUR und erzielte hieraus Verkaufserlöse in Höhe von insgesamt 182.650,00 EUR. Nach Abzug der Plattformgebühr

von acht Prozent (14.612,00 EUR) wurden ihm 168.038,00 EUR auf sein Konto bei der Stadtparkasse Wuppertal ausgezahlt (Anlage 5, Bl. 672–673 d. A.).

1.3 Gewerbsmäßigkeit und Bandenabrede

Der Angeschuldigte bestritt seinen Lebensunterhalt in dem Tatzeitraum ganz überwiegend aus den Erlösen. Die Bandenabrede ergibt sich aus der auf Dauer angelegten, gleichförmigen Abwicklung: Lemke kündigte die Zerlegung jeweils telefonisch an, der Angeschuldigte erschien mit Bargeld in der Halle, die Preise folgten einer festen Quote von etwa einem Drittel des erwarteten Verkaufserlöses.

1.4 Beweismittel

Zeugen: KHK Petersen (PP Wuppertal, EK "Achse"), die gesondert verfolgten Lemke und Kranz, der Hallenvermieter Zeuge Brockhaus. Urkunden und Augenschein: Beuteliste (Anlage 4), Auszahlungsübersicht TeileMarkt24 (Anlage 5), Observationsberichte vom 20.05.2025 und 16.06.2025, Lichtbilder der Durchsuchung der Lagerhalle vom 17.06.2025, Kontoverdichtung Stadtparkasse Wuppertal.

2 Anträge

Es wird beantragt,

das Hauptverfahren vor der Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Wuppertal zu eröffnen (§ 74c Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 GVG),

die Einziehung des Wertes von Taterträgen in Höhe von 182.650,00 EUR gegen den Angeschuldigten anzuordnen (§§ 73 Abs. 1, 73c Satz 1 StGB),

die Anklage nebst Eröffnungsbeschluss dem Angeschuldigten zuzustellen.

Dr. Roggenkamp

Oberstaatsanwältin

Eröffnungsbeschluss des Landgerichts Wuppertal vom 9. März 2026

Landgericht Wuppertal

große Strafkammer — Wirtschaftsstrafkammer —

Eiland 1, 42103 Wuppertal

Telefon: 0202 498-0 | Telefax: 0202 498-2610

Aktenzeichen: 26 KLs 4/26 (26 Js 1447/25 StA Wuppertal)

Bl. 641 d. A.

Beschluss

In der Strafsache gegen Marek Sowinski, geboren am 14.03.1988 in Ratibor, wohnhaft Wichlinghauser Straße 112, 42277 Wuppertal,

Verteidiger: Rechtsanwalt Dr. Carsten Fehling, Wuppertal,

wegen gewerbsmäßiger Bandenhehlerei

hat die 6. große Strafkammer — Wirtschaftsstrafkammer — des Landgerichts Wuppertal durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Bredebusch, die Richterin am Landgericht Terhorst und den Richter am Landgericht Stieglitz am 9. März 2026 beschlossen:

1 Die Anklage der Staatsanwaltschaft Wuppertal vom 2. Februar 2026 wird unverändert zur Hauptverhandlung zugelassen.

2 Das Hauptverfahren wird vor der 6. großen Strafkammer — Wirtschaftsstrafkammer — des Landgerichts Wuppertal eröffnet (§ 74c Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 GVG).

3 Die Kammer ist in der Hauptverhandlung mit zwei Berufsrichtern und zwei Schöffen besetzt (§ 76 Abs. 2 Satz 4 GVG); die Mitwirkung eines dritten Richters ist nach dem Umfang der Sache nicht geboten.

4 Der Haftbefehl ist nicht ergangen; der Angeklagte bleibt auf freiem Fuß.

Gründe

Der Angeklagte ist der ihm zur Last gelegten Taten aus den in der Anklageschrift genannten Gründen hinreichend verdächtig (§ 203 StPO). Der hinreichende Tatverdacht stützt sich insbesondere auf die Observationsberichte, die Auswertung des Verkäuferkontos bei der Plattform "TeileMarkt24", die Kontoverdichtung sowie die den Angeklagten belastenden Angaben der gesondert verfolgten Lemke und Kranz. Einwendungen gegen die Eröffnung des Hauptverfahrens (§ 201 Abs. 1 StPO) hat der Angeklagte innerhalb der gesetzten Frist nicht erhoben.

Dr. Bredebusch Terhorst Stieglitz

Vorsitzender Richter am Landgericht Richterin am Landgericht Richter am Landgericht

Ladung zur Hauptverhandlung nebst Zustellungsurkunde (2. April 2026)

Landgericht Wuppertal

große Strafkammer — Wirtschaftsstrafkammer —

Eiland 1, 42103 Wuppertal

Telefon: 0202 498-0 | Geschäftsstelle: Zimmer 238, Frau Kramer

Aktenzeichen: 26 KLs 4/26

Wuppertal, den 2. April 2026

Herrn Marek Sowinski, Wichlinghauser Straße 112, 42277 Wuppertal

Zustellweg: Zustellung mit Zustellungsurkunde (§ 37 Abs. 1 StPO i. V. m. §§ 176 ff. ZPO)

Betreff: Strafsache gegen Sie wegen gewerbsmäßiger Bandenhehlerei — Ladung zur Hauptverhandlung

Sehr geehrter Herr Sowinski,

in der oben bezeichneten Strafsache werden Sie hiermit zur Hauptverhandlung vor der 6. großen Strafkammer — Wirtschaftsstrafkammer — des Landgerichts Wuppertal geladen auf

Dienstag, den 28. April 2026, 9:00 Uhr, Saal 154, Eiland 1, 42103 Wuppertal,

sowie zum Fortsetzungstermin am Dienstag, den 12. Mai 2026, 9:00 Uhr, Saal 154.

Ihr persönliches Erscheinen ist angeordnet (§ 230 Abs. 1, § 236 StPO). Bleiben Sie ohne genügende Entschuldigung aus, kann Ihre Vorführung angeordnet oder ein Haftbefehl gegen Sie erlassen werden (§ 230 Abs. 2 StPO). Die Ladungsfrist des § 217 Abs. 1 StPO ist gewahrt. Ihr Verteidiger, Herr Rechtsanwalt Dr. Fehling, ist gesondert geladen worden.

Mit freundlichen Grüßen

Kramer

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Zustellungsurkunde (Bl. 650 d. A.)

Die Deutsche Post AG beurkundet: Das nachstehend bezeichnete Schriftstück — Ladung des Landgerichts Wuppertal, Aktenzeichen 26 KLs 4/26, an Marek Sowinski — habe ich am 7. April 2026 in der Wichlinghauser Straße 112, 42277 Wuppertal, zuzustellen versucht. Weil die Übergabe in der Wohnung nicht möglich war, habe ich das Schriftstück in den zur Wohnung gehörenden Briefkasten eingelegt (§ 180 ZPO). Der Tag der Zustellung ist damit der 7. April 2026.

Name des Zustellers: Wittkopp

Unterschrift: gez. Wittkopp

Vermerk des Vorsitzenden über eine Erörterung nach §§ 202a, 212 StPO (27. März 2026)

Landgericht Wuppertal

große Strafkammer — Wirtschaftsstrafkammer —

Eiland 1, 42103 Wuppertal | Telefon: 0202 498-0

Aktenzeichen: 26 KLs 4/26

Bl. 655 d. A.

Vermerk

Am Freitag, dem 27. März 2026, 14:00 bis 14:50 Uhr, fand in meinem Dienstzimmer eine Erörterung des Verfahrensstandes nach §§ 202a, 212 StPO statt. Teilnehmer waren neben mir die Berichterstatlerin Richterin am Landgericht Terhorst, Oberstaatsanwältin Dr. Roggenkamp für die Staatsanwaltschaft Wuppertal sowie Rechtsanwalt Dr. Fehling als Verteidiger. Der Angeklagte nahm nicht teil.

Der wesentliche Inhalt der Erörterung war der folgende:

1 Der Verteidiger erklärte, sein Mandant sei bereit, die angeklagten zwölf Fälle in vollem Umfang glaubhaft einzuräumen, wenn die Kammer eine Strafobergrenze zusage, die eine Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten nicht überschreite. Er verwies auf die von ihm bereits per E-Mail vom 16. März 2026 gegenüber der Staatsanwaltschaft angestellte Sondierung.

2 Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft erklärte, sie könne sich bei einem vollumfänglichen, qualifizierten Geständnis zu Beginn der Hauptverhandlung und bei Zustimmung zur Einziehung des Wertes der Taterträge in Höhe von 182.650,00 EUR mit einem Strafrahmen von zwei Jahren und sechs Monaten bis drei Jahren und zwei Monaten einverstanden erklären.

3 Die Kammer stellte nach Zwischenberatung in Aussicht, in der Hauptverhandlung einen Verständigungsvorschlag nach § 257c StPO mit folgendem Inhalt zu unterbreiten: bei einem glaubhaften, vollumfänglichen Geständnis hinsichtlich der Fälle 1 bis 12 der Anklage Gesamtfreiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren und sechs Monaten und nicht über drei Jahren und zwei Monaten; die Einziehungsentscheidung bleibt von der Verständigung unberührt.

4 Eine Bindung ist mit dieser Erörterung nicht eingetreten; eine Verständigung kann nur in der Hauptverhandlung zustande kommen. Auf die Mitteilungspflicht nach § 243 Abs. 4 StPO in der Hauptverhandlung wurde hingewiesen.

Wuppertal, den 27. März 2026

Dr. Bredebusch

Vorsitzender Richter am Landgericht

Protokoll der Hauptverhandlung — 1. Sitzungstag (28. April 2026)

Landgericht Wuppertal

große Strafkammer — Wirtschaftsstrafkammer —

Eiland 1, 42103 Wuppertal

Aktenzeichen: 26 KLs 4/26

Bl. 681–689 d. A.

Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 28. April 2026

Beginn: 9:04 Uhr

Gegenwärtig:

Vorsitzender Richter am Landgericht Dr. Bredebusch

Richterin am Landgericht Terhorst

Schöffin Ohlendorf

Schöffe Waskönig

Oberstaatsanwältin Dr. Roggenkamp als Beamtin der Staatsanwaltschaft

Rechtsanwalt Dr. Fehling als Verteidiger

Justizbeschäftigte Kramer als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Der Angeklagte Marek Sowinski ist erschienen.

1 Der Vorsitzende rief die Sache auf. Die Anwesenheit wurde festgestellt. Die Zeugen waren für diesen Sitzungstag nicht geladen.

2 Der Angeklagte wurde zur Person vernommen. Er machte die aus der Anklageschrift ersichtlichen Angaben zur Person; auf die Angaben wird verwiesen.

3 Der Vorsitzende teilte gemäß § 243 Abs. 4 Satz 1 StPO mit, dass am 27. März 2026 eine Erörterung nach §§ 202a, 212 StPO stattgefunden hat, an der der Vorsitzende, die Berichterstatterin, die Vertreterin der Staatsanwaltschaft und der Verteidiger teilgenommen haben, und gab deren wesentlichen Inhalt bekannt: erörtert wurde die Möglichkeit einer Verständigung dahin, dass dem Angeklagten für den Fall eines glaubhaften, vollumfänglichen Geständnisses eine Gesamtfreiheitsstrafe von nicht unter zwei Jahren und sechs Monaten und nicht über drei Jahren und zwei Monaten in Aussicht gestellt wird; ferner vorangegangene E-Mail-Kontakte zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft vom 16., 20. und 30. März 2026 gleichen Inhalts.

4 Der Vertreter der Staatsanwaltschaft verlas den Anklagesatz aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Wuppertal vom 2. Februar 2026.

5 Der Vorsitzende wies den Angeklagten darauf hin, dass es ihm freistehe, sich zu der Anklage zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen (§ 243 Abs. 5 Satz 1 StPO).

6 Der Vorsitzende unterbreitete sodann für die Kammer folgenden Verständigungsvorschlag (§ 257c Abs. 3 StPO): Für den Fall, dass der Angeklagte die Vorwürfe der Anklage in vollem Umfang glaubhaft gesteht, sagt die Kammer zu, dass die Gesamtfreiheitsstrafe zwei Jahre und sechs Monate nicht unterschreiten und drei Jahre und zwei Monate nicht überschreiten wird. Die Entscheidung über die Einziehung des Wertes von Taterträgen bleibt von der Verständigung unberührt.

7 Die Verfahrensbeteiligten erhielten Gelegenheit zur Stellungnahme (§ 257c Abs. 3 Satz 3 StPO).

8 Die Oberstaatsanwältin erklärte: "Die Staatsanwaltschaft stimmt dem Vorschlag zu."

9 Der Angeklagte erklärte nach Rücksprache mit seinem Verteidiger: "Ich stimme dem Vorschlag zu." Der Verteidiger erklärte: "Die Verteidigung stimmt zu."

10 Der Vorsitzende stellte fest, dass eine Verständigung nach § 257c StPO mit dem aus Ziffer 6 ersichtlichen Inhalt zustande gekommen ist (§ 273 Abs. 1a Satz 1 StPO).

11 Der Angeklagte erklärte sich zur Sache. Er übergab eine schriftliche Geständniserklärung, die er im Wortlaut bestätigte und die als Anlage 1 zum Protokoll genommen wurde. Auf Fragen des Vorsitzenden ergänzte er, die Ankäufe hätten stets in der Halle an der Nützenberger Straße stattgefunden, die Preise habe Lemke vorgegeben, gezahlt habe er bar aus den Plattformerlösen.

12 Auf Fragen der Oberstaatsanwältin bestätigte der Angeklagte die Zahl der Teile und die Erlöse gemäß der Beuteliste Bl. 670–671 d. A. dem Grunde und der Höhe nach.

13 Die Beweisaufnahme wurde unterbrochen. Termin zur Fortsetzung: 12. Mai 2026, 9:00 Uhr, Saal 154. Der Angeklagte wurde auf sein Erscheinen hingewiesen.

Ende: 12:38 Uhr

Dr. Bredebusch

Vorsitzender Richter am Landgericht

Kramer

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Geständniserklärung des Angeklagten (Anlage 1 zum Protokoll vom 28. April 2026)

Marek Sowinski

Wichlinghauser Straße 112, 42277 Wuppertal

überreicht durch: Rechtsanwalt Dr. Carsten Fehling, Fehling & Brede Rechtsanwälte,
Friedrich-Ebert-Straße 55, 42103 Wuppertal, Telefon: 0202 244918-0

An das Landgericht Wuppertal, 6. große Strafkammer, Aktenzeichen 26 KLS 4/26

Übergeben in der Hauptverhandlung am 28. April 2026 (Bl. 690–692 d. A.)

Betreff: Erklärung des Angeklagten zur Sache

Ich, Marek Sowinski, erkläre zu den Vorwürfen der Anklageschrift vom 2. Februar 2026 Folgendes:

Die in der Anklage geschilderten zwölf Ankäufe von Fahrzeugteilen räume ich in vollem Umfang ein. Es trifft zu, dass ich mich im Mai 2024 mit Darius Lemke und Boris Kranz darauf verständigt habe, dauerhaft Teile aus Fahrzeugen anzukaufen, die die beiden zuvor entwendet hatten. Ich wusste bei jedem einzelnen Ankauf, dass die Fahrzeuge gestohlen waren. Lemke rief mich jeweils an, wenn ein Fahrzeug in der Halle an der Nützenberger Straße zerlegt war. Ich fuhr dann mit Bargeld dorthin, prüfte die Teile und zahlte etwa ein Drittel dessen, was ich beim Weiterverkauf erwartete.

Die Teile habe ich über mein Verkäuferkonto bei der Plattform "TeileMarkt24" verkauft. Die in der Beutelliste der Anklage aufgeführten Zahlen — 209 Teile, Ankaufspreise von zusammen 61.200,00 EUR, Verkaufserlöse von zusammen 182.650,00 EUR — habe ich mit meinem Verteidiger anhand meiner eigenen Aufzeichnungen und der Plattformabrechnungen durchgesehen; sie sind richtig. Von den Verkaufserlösen habe ich in dem Tatzeitraum im Wesentlichen gelebt.

Ich bedaure mein Handeln. Ich habe mich von den schnellen und hohen Erlösen verleiten lassen und die Zusammenarbeit mit Lemke und Kranz nicht beendet, obwohl mir das Unrecht von Anfang an bewusst war. Weitere Ankäufe über die zwölf angeklagten Fälle hinaus hat es nicht gegeben. Ich bin bereit, an der Aufklärung mitzuwirken, und trete der Einziehung des Wertes der Taterträge in Höhe von 182.650,00 EUR nicht entgegen.

Wuppertal, den 28. April 2026

gez. Marek Sowinski

Vermerk des Vorsitzenden zum Ablauf des 1. Sitzungstages (29. April 2026)

Landgericht Wuppertal

große Strafkammer — Wirtschaftsstrafkammer —

Eiland 1, 42103 Wuppertal | Telefon: 0202 498-0

Aktenzeichen: 26 KLs 4/26

Bl. 695 d. A.

Vermerk

Zum Ablauf des ersten Hauptverhandlungstages vom 28. April 2026 halte ich für die Kammerakte ergänzend Folgendes fest:

1 Die Verständigung nach § 257c StPO ist ordnungsgemäß zustande gekommen. Der Vorschlag der Kammer entsprach inhaltlich dem in der Erörterung vom 27. März 2026 in Aussicht gestellten Rahmen. Staatsanwaltschaft und Angeklagter haben zugestimmt.

2 Der Angeklagte wurde von mir vor seiner Zustimmung mündlich darüber belehrt, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Folgen die Kammer von dem in Aussicht gestellten Ergebnis abweichen kann (§ 257c Abs. 4, Abs. 5 StPO), insbesondere darüber, dass die Bindung der Kammer entfällt, wenn rechtlich oder tatsächlich bedeutsame Umstände übersehen worden sind oder sich neu ergeben haben und die Kammer deswegen zu der Überzeugung gelangt, dass der in Aussicht gestellte Strafraum nicht mehr tat- oder schuldangemessen ist, und dass sein Geständnis in diesem Fall nicht verwertet werden darf. Der Angeklagte erklärte, er habe die Belehrung verstanden.

3 Das anschließend abgelegte Geständnis war nach dem Eindruck der Kammer glaubhaft und von Aufklärungswillen getragen. Es deckt die Fälle 1 bis 12 der Anklage vollständig ab.

4 Für den Fortsetzungstermin am 12. Mai 2026 sind der Zeuge KHK Petersen sowie die Verlesung der Anlagen 4 und 5 zur Anklage vorgesehen. Nach derzeitigem Stand kann die Beweisaufnahme am 12. Mai 2026 weitgehend abgeschlossen werden; ein Termin für Plädoyers und Urteil wäre sodann kurzfristig zu bestimmen.

Wuppertal, den 29. April 2026

Dr. Bredebusch

Vorsitzender Richter am Landgericht

Protokoll der Hauptverhandlung — 2. Sitzungstag (12. Mai 2026)

Landgericht Wuppertal

große Strafkammer — Wirtschaftsstrafkammer —

Eiland 1, 42103 Wuppertal

Aktenzeichen: 26 KLs 4/26

Bl. 701–706 d. A.

Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 12. Mai 2026

Beginn: 9:02 Uhr

Gegenwärtig: wie am 1. Sitzungstag (Vorsitzender Richter am Landgericht Dr. Bredebusch, Richterin am Landgericht Terhorst, Schöffin Ohlendorf, Schöffe Waskönig, Oberstaatsanwältin Dr. Roggenkamp, Rechtsanwalt Dr. Fehling als Verteidiger, Justizbeschäftigte Kramer als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle). Der Angeklagte ist erschienen. Als Zeuge ist erschienen: KHK Petersen, PP Wuppertal.

1 Der Vorsitzende stellte fest, dass Erörterungen nach §§ 202a, 212 StPO seit dem letzten Sitzungstag nicht stattgefunden haben (§ 243 Abs. 4 Satz 2 StPO).

2 Der Zeuge KHK Petersen wurde zur Person vernommen: 47 Jahre, Kriminalhauptkommissar beim Polizeipräsidium Wuppertal, mit den Beteiligten nicht verwandt oder verschwägert. Er wurde nach § 57 StPO belehrt.

3 Der Zeuge bekundete zur Sache: Die Ermittlungskommission "Achse" habe die Lagerhalle an der Nützenberger Straße ab April 2025 observiert. Am 20. Mai 2025 und am 16. Juni 2025 sei der Angeklagte beim Verladen von Fahrzeugteilen beobachtet und lichtbildlich dokumentiert worden. Die Zuordnung der 209 Teile zu den zwölf Herkunftsfahrzeugen sei über Teilenummern, Fahrgestellnummern-Fragmente und die Plattformangebote erfolgt. Die Erlösermittlung beruhe auf den von der Plattform "TeileMarkt24" herausgegebenen Abrechnungsdaten und decke sich mit der Kontoverdichtung.

4 Der Zeuge wurde im allseitigen Einvernehmen um 10:21 Uhr entlassen; auf Vereidigung wurde verzichtet (§ 59 Abs. 1 StPO).

5 Im Wege des Urkundsbeweises wurden gemäß § 249 Abs. 1 StPO verlesen: die Beuteliste (Anlage 4 zur Anklage, Bl. 670–671 d. A.) und die Auszahlungsübersicht der Plattform "TeileMarkt24" (Anlage 5 zur Anklage, Bl. 672–673 d. A.).

6 Der Angeklagte erklärte auf Befragen, die verlesenen Listen träfen zu; ihnen sei nichts hinzuzufügen.

7 Die Oberstaatsanwältin beantragte, die Hauptverhandlung auszusetzen. Das Polizeipräsidium Wuppertal habe die Auswertung eines erst kürzlich entsperrten Mobiltelefons des gesondert verfolgten Kranz angekündigt; die Auswertung könne für den Schuld- und Rechtsfolgenausspruch bedeutsame weitere Erwerbsvorgänge des Angeklagten betreffen und werde voraussichtlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Eine Fortsetzung innerhalb der Fristen des § 229 StPO sei nicht gesichert. Der Verteidiger trat dem Antrag entgegen und regte an, die Beweisaufnahme zu schließen.

8 Die Kammer beschloss nach geheimer Beratung: "Die Hauptverhandlung wird ausgesetzt (§ 228 Abs. 1 Satz 1 StPO). Ein neuer Termin wird von Amts wegen bestimmt." Der Vorsitzende begründete den Beschluss damit, dass die angekündigte Auswertung abgewartet werden müsse und die Unterbrechungsfristen des § 229 StPO hierfür nicht ausreichen.

Ende: 11:47 Uhr

Dr. Bredebusch

Vorsitzender Richter am Landgericht

Kramer

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Auswertebericht des Polizeipräsidiums Wuppertal — Mobiltelefon Kranz (3. Juni 2026)

Polizeipräsidium Wuppertal

Direktion Kriminalität, KK 21 — Ermittlungskommission "Achse"

Friedrich-Engels-Allee 228, 42285 Wuppertal

Telefon: 0202 284-0 | Telefax: 0202 284-8021

Tgb.-Nr.: ST/0644722/2025 | Vorgang: 26 Js 1448/25 StA Wuppertal (Lemke/Kranz);

Erkenntnisübermittlung an 26 Js 1447/25 / 26 KLS 4/26 (Sowinski)

Wuppertal, den 3. Juni 2026

An die Staatsanwaltschaft Wuppertal, Oberstaatsanwältin Dr. Roggenkamp — vorab elektronisch —

Betreff: Auswertung des Mobiltelefons des Beschuldigten Boris Kranz (Asservat 3.2); neue Erkenntnisse betreffend Marek Sowinski

Bl. 714–719 d. A.

1 Anlass und Asservat

Das bei der Durchsuchung vom 17. Juni 2025 sichergestellte Mobiltelefon des gesondert verfolgten Boris Kranz (Samsung Galaxy S23, Asservat 3.2) konnte zunächst nicht entsperrt werden. Die Entsperrung gelang der Zentralstelle Digitale Forensik am 20. Mai 2026. Die vollständige Extraktion wurde am 26. Mai 2026 abgeschlossen; die Auswertung der Kommunikationsinhalte erfolgte vom 27. Mai bis zum 2. Juni 2026.

2 Wesentliches Ergebnis

Auf dem Gerät befindet sich ein WhatsApp-Chatverlauf zwischen Kranz und dem Anschluss 0176 44219087. Der Anschluss ist auf Marek Sowinski, Wichlinghauser Straße 112, 42277 Wuppertal, registriert; die Inhalte (Ansprache als "Marek", Bezugnahmen auf die Halle Nützenberger Straße und auf "TeileMarkt24") bestätigen die Zuordnung. Der Chatverlauf ist als Anlage 2 beigelegt (Bl. 720–724 d. A.).

Aus dem Chatverlauf ergibt sich ein bislang nicht bekannter weiterer Erwerbsvorgang: Am 24. Oktober 2025 übernahm Sowinski von Kranz ein komplettes, nicht zerlegtes Fahrzeug — einen Mercedes-Benz GLC 300 (amtliches Kennzeichen zum Diebstahlszeitpunkt: ME-TR 883, entwendet am 21. Oktober 2025 in Mettmann, Wiederbeschaffungswert nach Schwacke-Bewertung 68.000,00 EUR) — gegen Zahlung von 21.000,00 EUR in bar. Nach dem Chat sollte das Fahrzeug "komplett und mit Papieren nach Osten" weiterverkauft werden. Dieser Vorgang ist nicht Gegenstand der Anklage vom 2. Februar 2026 und liegt zeitlich nach den dort angeklagten Fällen.

3 Bewertung

Der Vorgang vom 24. Oktober 2025 unterscheidet sich von den angeklagten Fällen strukturell: Gegenstand war erstmals ein vollständiges Fahrzeug erheblichen Werts einschließlich gefälschter Papiere; der Chat deutet auf einen geplanten Export hin. Die Erklärung des Sowinski in der Hauptverhandlung, weitere Ankäufe über die zwölf angeklagten Fälle hinaus habe es nicht gegeben, ist damit nach dem Stand der Auswertung unzutreffend.

4 Anlagen

Anlage 1: Extraktionsbericht der Zentralstelle Digitale Forensik vom 26. Mai 2026 (Kurzfassung). Anlage 2: Chat-Export Sowinski/Kranz, Zeitraum 12. September 2025 bis 2. November 2025 (Bl. 720–724 d. A.).

KHK Petersen
Kriminalhauptkommissar

Vermerk der Staatsanwaltschaft Wuppertal über neue Erkenntnisse (8. Juni 2026)

Staatsanwaltschaft Wuppertal

Eiland 2, 42103 Wuppertal

Telefon: 0202 5748-0 | Telefax: 0202 5748-390

Aktenzeichen: 26 Js 1447/25 (26 Ks 4/26 LG Wuppertal)

Wuppertal, den 8. Juni 2026

Bl. 728–730 d. A.

Vermerk

1 Am 3. Juni 2026 ist der Auswertebereich des Polizeipräsidiums Wuppertal zum Mobiltelefon des gesondert verfolgten Kranz eingegangen (Bl. 714–719 d. A. nebst Chat-Export Bl. 720–724 d. A.). Danach hat der Angeklagte Sowinski am 24. Oktober 2025 — nach den angeklagten Taten und vor Anklageerhebung — ein komplettes, in Mettmann entwendetes Fahrzeug (Mercedes-Benz GLC 300, Wiederbeschaffungswert 68.000,00 EUR) für 21.000,00 EUR in bar angekauft, um es einschließlich gefälschter Papiere weiterzuveräußern.

2 Die Erkenntnis ist in zweifacher Hinsicht bedeutsam. Zum einen begründet der Vorgang den Anfangsverdacht einer weiteren, bislang nicht angeklagten Tat der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei; es ist beabsichtigt, insoweit Anklage zu erheben und die Verbindung mit dem anhängigen Verfahren zu beantragen, nachdem die Hauptverhandlung ausgesetzt worden ist. Zum anderen erschüttert der Vorgang die Grundlage der in der Hauptverhandlung vom 28. April 2026 zustande gekommenen Verständigung: Das Geständnis des Angeklagten enthielt die ausdrückliche Erklärung, weitere Ankäufe habe es nicht gegeben. Der neue Fall übersteigt die angeklagten Einzeltaten nach Angriffsintensität (vollständiges Fahrzeug, gefälschte Papiere, Exportabsicht) und Wert erheblich.

3 Die Staatsanwaltschaft regt gegenüber der Kammer an zu prüfen, ob die Bindung an die Verständigung nach § 257c Abs. 4 Satz 1 StPO entfallen ist, weil sich tatsächlich bedeutsame Umstände neu ergeben haben und der in Aussicht gestellte Strafraum nicht mehr tat- und schuldangemessen erscheint. Auf das Verwertungsverbot des § 257c Abs. 4 Satz 3 StPO und die Mitteilungs- und Belehrungspflichten für den Fall der Lösung wird hingewiesen.

4 Wiedervorlage nach Eingang der Stellungnahme der Kammer; die Fertigung der Nachtragsermittlungsakte betreffend den Vorgang vom 24. Oktober 2025 ist unter dem Aktenzeichen 26 Js 902/26 verfügt.

Dr. Roggenkamp

Oberstaatsanwältin

Beschlussentwurf der Kammer: Lösung von der Verständigung (22. Juni 2026)

Landgericht Wuppertal

große Strafkammer — Wirtschaftsstrafkammer —

Eiland 1, 42103 Wuppertal | Telefon: 0202 498-0

Aktenzeichen: 26 KLs 4/26

Bl. 735–738 d. A.

Entwurf der Berichterstatterin (RiLG Terhorst) für die Kammerberatung; den Verfahrensbeteiligten zur Stellungnahme übersandt mit Verfügung des Vorsitzenden vom 22. Juni 2026, Stellungnahmefrist: 3. Juli 2026

Beschluss (Entwurf)

In der Strafsache gegen Marek Sowinski wegen gewerbsmäßiger Bandenhehlerei hat die 6. große Strafkammer — Wirtschaftsstrafkammer — des Landgerichts Wuppertal beschlossen:

- 1 Die Kammer ist an die in der Hauptverhandlung vom 28. April 2026 zustande gekommene Verständigung nicht mehr gebunden (§ 257c Abs. 4 Satz 1 StPO).
- 2 Das in der Hauptverhandlung vom 28. April 2026 abgelegte Geständnis des Angeklagten darf nicht verwertet werden (§ 257c Abs. 4 Satz 3 StPO).
- 3 Die Verfahrensbeteiligten werden hiervon unterrichtet (§ 257c Abs. 4 Satz 4 StPO).

Gründe (Entwurf)

1 Verfahrensgang

Am 28. April 2026 kam in der Hauptverhandlung eine Verständigung zustande, nach der dem Angeklagten für den Fall eines glaubhaften, vollumfänglichen Geständnisses eine Gesamtfreiheitsstrafe zwischen zwei Jahren und sechs Monaten und drei Jahren und zwei Monaten zugesagt wurde. Der Angeklagte legte ein Geständnis ab und erklärte dabei ausdrücklich, weitere Ankäufe über die zwölf angeklagten Fälle hinaus habe es nicht gegeben. Die Hauptverhandlung wurde am 12. Mai 2026 ausgesetzt. Aus dem Auswertebericht des Polizeipräsidiums Wuppertal vom 3. Juni 2026 ergibt sich der Verdacht eines weiteren, nach Tatbild und Wert erheblich schwereren Erwerbsvorgangs vom 24. Oktober 2025 (vollständiges Fahrzeug im Wert von 68.000,00 EUR, gefälschte Papiere, Exportabsicht).

2 Entfallen der Bindung

Nach § 257c Abs. 4 Satz 1 StPO entfällt die Bindung des Gerichts an eine Verständigung, wenn rechtlich oder tatsächlich bedeutsame Umstände übersehen worden sind oder sich neu ergeben haben und das Gericht deswegen zu der Überzeugung gelangt, dass der in Aussicht gestellte Strafraumen nicht mehr tat- oder schuldangemessen ist. So liegt es hier. Der neu bekannt gewordene Vorgang vom 24. Oktober 2025 verändert das Gesamtbild der Taten wesentlich: Er belegt, dass der Angeklagte die Zusammenarbeit mit der Bande nach dem angeklagten Tatzeitraum fortgesetzt und auf den Handel mit vollständigen Fahrzeugen nebst gefälschten Papieren ausgeweitet hat. Zugleich erweist sich das Geständnis in einem zentralen Punkt — der Erklärung, es habe keine weiteren Ankäufe gegeben — als unrichtig; die Grundlage der Strafraumenzusage, ein von Aufklärungswillen getragenes vollständiges Geständnis, ist damit entfallen. Der zugesagte Strafraumen ist nach vorläufiger Bewertung der Kammer nicht mehr schuldangemessen.

3 Verwertungsverbot und weitere Behandlung

Das Geständnis vom 28. April 2026 unterliegt dem Verwertungsverbot des § 257c Abs. 4 Satz 3 StPO; es darf in der neuen Hauptverhandlung weder unmittelbar noch mittelbar als Beweismittel eingeführt werden. Über die von der Staatsanwaltschaft angekündigte weitere Anklage (26 Js 902/26) und deren Verbindung mit dem hiesigen Verfahren wird nach deren Eingang entschieden.

Handschriftlicher Nachtrag der Berichterstatterin vom 29. Juni 2026: Der Verteidiger hat mit Schriftsatz vom 26. Juni 2026 Einwendungen gegen die Wirksamkeit der Verständigung selbst erhoben (fehlende Protokollierung der Belehrung nach § 257c Abs. 5 StPO); hierzu wird auf Bl. 741–748 d. A. verwiesen. Die Kammer wird sich hiermit vor Beschlussfassung auseinanderzusetzen haben.

Schriftsatz des Verteidigers vom 26. Juni 2026

Fehling & Brede Rechtsanwälte

Rechtsanwalt Dr. Carsten Fehling — Fachanwalt für Strafrecht

Friedrich-Ebert-Straße 55, 42103 Wuppertal

Telefon: 0202 244918-0 | Telefax: 0202 244918-19 | E-Mail: fehling@fehling-brede.de

Unser Zeichen: 224/25 CF | Ihr Zeichen: 26 KLS 4/26

Wuppertal, den 26. Juni 2026

An das Landgericht Wuppertal, 6. große Strafkammer — Wirtschaftsstrafkammer —, Eiland 1, 42103 Wuppertal

Zustellweg: elektronisch über das besondere elektronische Anwaltspostfach (§ 32a StPO)

Betreff: Strafsache gegen Marek Sowinski, 26 KLS 4/26 — Stellungnahme zum Beschlussentwurf vom 22. Juni 2026 (Lösung von der Verständigung)

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Richter,

in der Strafsache gegen Herrn Sowinski nehme ich zu dem mit Verfügung vom 22. Juni 2026 übersandten Beschlussentwurf innerhalb der gesetzten Frist wie folgt Stellung. Ich beantrage,

von der beabsichtigten Feststellung des Entfallens der Bindungswirkung abzusehen, hilfsweise festzustellen, dass das Geständnis vom 28. April 2026 einem umfassenden Verwertungsverbot unterliegt, das auch jede mittelbare Verwertung sowie die Verwertung im Verfahren 26 Js 902/26 ausschließt.

1 Die Verständigung leidet an einem durchgreifenden Verfahrensfehler

1.1 Fehlende Belehrung nach § 257c Abs. 5 StPO

Nach § 257c Abs. 5 StPO ist der Angeklagte vor der Verständigung über die Voraussetzungen und Folgen einer Abweichung des Gerichts von dem in Aussicht gestellten Ergebnis zu belehren. Diese Belehrung ist eine wesentliche Förmlichkeit der Hauptverhandlung; sie ist nach § 273 Abs. 1a Satz 2 StPO in das Protokoll aufzunehmen. Das Protokoll des Sitzungstages vom 28. April 2026 (Bl. 681–689 d. A.) enthält eine solche Belehrung nicht. Es dokumentiert in den Ziffern 6 bis 10 den Verständigungsvorschlag, die Gelegenheit zur Stellungnahme, die Zustimmungen und die Feststellung der Verständigung — eine Belehrung nach § 257c Abs. 5 StPO dokumentiert es an keiner Stelle.

1.2 Beweiskraft des Protokolls (§ 274 StPO)

Nach § 274 Satz 1 StPO kann die Beobachtung der für die Hauptverhandlung vorgeschriebenen Förmlichkeiten nur durch das Protokoll bewiesen werden. Das Schweigen des Protokolls beweist danach, dass die Belehrung unterblieben ist. Der Vermerk des Vorsitzenden vom 29. April 2026 (Bl. 695 d. A.), wonach die Belehrung mündlich erteilt worden sei, ist nicht geeignet, die negative Beweiskraft des Protokolls zu überwinden; gegen die Beweiskraft ist nach § 274 Satz 2 StPO allein der Nachweis der Fälschung zulässig. Ein Protokollberichtigungsverfahren ist nicht eingeleitet worden. Vorsorglich wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass sich der Angeklagte an eine Belehrung des dokumentierten Inhalts auch tatsächlich nicht erinnert; der Unterzeichner hat eine solche in der Hauptverhandlung nicht wahrgenommen.

1.3 Folge des Belehrungsmangels

Die Zustimmung des Angeklagten zu der Verständigung beruht auf dem Belehrungsmangel. Herr Sowinski hat sein Geständnis im Vertrauen auf den zugesagten Strafrahmen abgelegt, ohne über das Risiko des Entfallens der Bindung nach § 257c Abs. 4 StPO ordnungsgemäß unterrichtet worden zu sein. Ein unter diesen Umständen abgelegtes Geständnis ist unabhängig von einer späteren Lösung des Gerichts unverwertbar; jedenfalls kann es nach der Wertung des § 257c Abs. 4 Satz 3, Abs. 5 StPO nicht zum Nachteil des Angeklagten herangezogen werden.

2 Die Voraussetzungen des § 257c Abs. 4 Satz 1 StPO liegen nicht vor

Der Beschlussentwurf stützt die Lösung auf einen Vorgang vom 24. Oktober 2025, der nicht Gegenstand der Anklage ist. Gegenstand der Verständigung waren allein die Fälle 1 bis 12; nur auf sie bezog sich die Strafrahenzusage. Ein neuer, gesondert zu verfolgender Tatvorwurf ist kein Umstand, der den in Aussicht gestellten Strafrahmen für die angeklagten Taten tat- oder schuldunangemessen macht: Die Schuld des Angeklagten für die Fälle 1 bis 12 hat sich durch den neuen Verdacht nicht verändert. Der Verdacht ist zudem nicht erwiesen; er beruht auf einem Chat-Export aus dem Verfahren gegen einen gesondert Verfolgten, zu dem sich mein Mandant nicht geäußert hat. Der neue Vorwurf wäre im Verfahren 26 Js 902/26 zu klären; eine spätere Gesamtstrafenbildung bliebe möglich. Die Lösung von der Verständigung ist damit weder erforderlich noch verhältnismäßig.

3 Reichweite des Verwertungsverbots

Sollte die Kammer gleichwohl das Entfallen der Bindung feststellen, umfasst das Verwertungsverbot des § 257c Abs. 4 Satz 3 StPO das Geständnis vollständig, also auch die überreichte Geständniserklärung (Anlage 1 zum Protokoll, Bl. 690–692 d. A.) und die ergänzenden Angaben des Angeklagten in der Hauptverhandlung. Es erstreckt sich nach Sinn und Zweck der Vorschrift auch auf jede mittelbare Verwertung, insbesondere auf die Verwendung des Geständnisses als Ermittlungsansatz oder Vorhalt im Verfahren 26 Js 902/26.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Dr. Carsten Fehling

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht

Stellungnahme der Staatsanwaltschaft Wuppertal vom 1. Juli 2026

Staatsanwaltschaft Wuppertal

Eiland 2, 42103 Wuppertal

Telefon: 0202 5748-0 | Telefax: 0202 5748-390 | E-Mail: poststelle@sta-wuppertal.nrw.de

Aktenzeichen: 26 Js 1447/25

Wuppertal, den 1. Juli 2026

An das Landgericht Wuppertal, 6. große Strafkammer — Wirtschaftsstrafkammer —, Eiland 1, 42103 Wuppertal

Zustellweg: elektronisch (§ 32b StPO)

Betreff: Strafsache gegen Marek Sowinski, 26 Ks 4/26 — Stellungnahme zum Beschlussentwurf vom 22. Juni 2026 und zum Verteidigerschriftsatz vom 26. Juni 2026

Bl. 752–756 d. A.

1 Zur Lösung von der Verständigung

Die Staatsanwaltschaft tritt dem Beschlussentwurf bei. Die Voraussetzungen des § 257c Abs. 4 Satz 1 StPO liegen vor. Es haben sich tatsächlich bedeutsame Umstände neu ergeben: Grundlage der Strafrahmenszusage war ein vollständiges, von Aufklärungswillen getragenes Geständnis, das die Erklärung einschloss, weitere Ankäufe habe es nicht gegeben. Diese Erklärung ist nach dem Auswertebereich vom 3. Juni 2026 falsch. Entgegen der Auffassung der Verteidigung kommt es nicht darauf an, dass der Vorgang vom 24. Oktober 2025 nicht angeklagt ist. Für die Strafzumessung in den Fällen 1 bis 12 sind das Nachtatverhalten und die Glaubhaftigkeit des Geständnisses unmittelbar bedeutsam; ein Geständnis, das die Fortsetzung der Bandentätigkeit verschweigt, trägt die zugesagte erhebliche Strafmilderung nicht. Der in Aussicht gestellte Rahmen ist daher nicht mehr schuldangemessen.

2 Zum behaupteten Belehrungsmangel

Die Rüge greift im Ergebnis nicht durch, führt jedenfalls nicht zu dem von der Verteidigung gewünschten umfassenden Verwertungsverbot eigener Art.

2.1 Nach dem Vermerk des Vorsitzenden vom 29. April 2026 ist die Belehrung nach § 257c Abs. 5 StPO tatsächlich erteilt worden. Sollte die Kammer dies ebenso erinnern, wäre vorrangig ein Verfahren zur Berichtigung des Protokolls zu erwägen; das Protokoll ist kein unabänderliches Dokument, sondern kann bei übereinstimmender sicherer Erinnerung der Urkundspersonen berichtigt werden. Erst ein berichtigtes oder unberichtigtes Protokoll bildet die Grundlage der Beweiskraft nach § 274 StPO.

2.2 Unabhängig davon verkennt die Verteidigung die Rechtsfolge: Ein Verstoß gegen § 257c Abs. 5 StPO macht die Verständigung nicht rückwirkend zu einem Nullum und lässt die Bindungsfrage nicht entfallen; er begründet — für eine spätere Revision — die Frage des Beruhens des Urteils auf dem Mangel. Für das weitere Verfahren ist allein maßgeblich, dass die Kammer, wenn sie sich löst, das Geständnis nach § 257c Abs. 4 Satz 3 StPO nicht verwerten darf. Eben dies sieht der Beschlussentwurf vor. Der Angeklagte steht damit so, wie er ohne Verständigung stünde; ein weitergehender Schutz ist auch bei unterstelltem Belehrungsmangel nicht geboten.

2.3 Dem Verwertungsverbot unterliegt das Geständnis einschließlich der Anlage 1 zum Protokoll. Nicht erfasst sind hingegen Beweismittel, die unabhängig von dem Geständnis gewonnen wurden, namentlich der Chat-Export aus dem Verfahren gegen den gesondert verfolgten Kranz, die Plattform- und Kontodaten

sowie die Observationserkenntnisse. Die Auffassung der Verteidigung, das Verwertungsverbot erstreckte sich auf das Verfahren 26 Js 902/26 auch hinsichtlich solcher unabhängiger Beweismittel, findet in § 257c Abs. 4 Satz 3 StPO keine Grundlage.

3 Weiteres Vorgehen

Die Staatsanwaltschaft wird die Anklage im Verfahren 26 Js 902/26 binnen drei Wochen erheben und die Verbindung beantragen. Um zeitnahe Entscheidung über den Beschlussentwurf und Bestimmung neuer Hauptverhandlungstermine wird gebeten.

Dr. Roggenkamp

Oberstaatsanwältin